| | |
|---|---|
| **BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1261 /BNNMT - KHTC | |
| V/v xử lý khó khăn, vướng mắc của tỉnh An Giang để triển khai đầu tư hạ tầng công trình trọng điểm tại khu vực ĐBSCL | *Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026* |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Phúc đáp văn bản số 245/UBND-TH ngày 22/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai đầu tư xây dựng sân bay và hạ tầng đảo Thổ Châu và các công trình trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở tham khảo ý kiến của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến đối với các kiến nghị của tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

**1.** Đối với các kiến nghị *"điều chỉnh cục bộ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia tại vị trí xây dựng các dự án theo Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ"* và *"chấp thuận cho tỉnh An Giang được cập nhật các dự án theo Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh từ quy hoạch đất rừng phòng hộ sang quy hoạch đất quốc phòng"*: Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất với đề xuất của Tỉnh trong thời gian chờ điều chỉnh cục bộ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Tỉnh cập nhật các dự án theo Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ vào điều chỉnh quy hoạch Tỉnh từ quy hoạch đất rừng phòng hộ sang quy hoạch đất quốc phòng (dự kiến trong tháng 02/2026 sẽ phê duyệt). Bộ sẽ chỉ đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với UBND tỉnh An Giang để rà soát, cập nhật khi thực hiện điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

**2.** Đối với kiến nghị "điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất rừng phòng hộ cho tỉnh An Giang: giảm thêm 150 ha của 03 khu vực mỏ đá xây dựng so với chỉ tiêu đã được phân bổ cho tỉnh An Giang là 33.497 ha (tỉnh Kiên Giang cũ 26.192 ha, tỉnh An Giang cũ là 7.305 ha) để bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh từ quy hoạch đất rừng phòng hộ sang quy hoạch đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (trong đó, 01 khu vực mỏ cấp trực tiếp cho nhà thầu thi công phục vụ công trình cao tốc Cà Mau - Cái Nước - Đất Mũi; đường ra cảng Hòn Khoai và dự án cải tạo hạ tầng đảo Thổ Chu; 02 khu vực còn lại để cung cấp bổ sung nguồn đá cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, APEC và các dự án công trình của tỉnh đã xác định nhu cầu nhưng chưa có nguồn cung cấp):

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 243 Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 24 của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 về nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy định: "*đ) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất an ninh*". Căn cứ quy định nêu trên thì hệ thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ không điều tiết các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 253 Luật Đất đai năm 2024 quy định: *"Đối với địa phương đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh để thực hiện công tác quản lý đất đai cho đến hết kỳ quy hoạch…."*.

Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh, trong đó tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết quy định: *"1. Căn cứ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt trước thời điểm 01 tháng 7 năm 2025, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để thực hiện công tác quản lý đất đai tại địa phương mà không bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được phân bổ theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2025)."*

Đối với nhu cầu điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh nêu tại Công văn số 245/UBND-KT, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẩn trương tổng hợp, đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng đất cụ thể theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 3958/BNNMT-QLĐĐ ngày 02/7/2025, Công văn số 4469/BNNMT-QLĐĐ ngày 22/7/2025 và Công văn số 6930/BNNMT-QLĐĐ ngày 22/9/2025 để làm cơ sở tổng hợp, rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lập và xin ý kiến các Bộ, ngành tại Công văn số 2415/UBND-TH ngày 31 tháng 12 năm 2025 có đề xuất định hướng các chỉ tiêu sử dụng đất sau điều chỉnh quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, trong đó chỉ tiêu đất rừng phòng hộ sau điều chỉnh đến năm 2030 thống nhất với chỉ tiêu đã được duyệt (33.497 ha). Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cần phải rà soát để đảm bảo tính nhất quán trong các hồ sơ kiến nghị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang biết để tiếp tục thực hiện theo quy định./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường AG;
- Các Cục: LN&KL, QLĐĐ;
- Lưu VT, KHTC_HDH

**KT. BỘ TRƯỞNG**
**THỨ TRƯỞNG**

**Trần Thanh Nam**